

SENTENCIA NUMERO: 141

En la Ciudad de Córdoba a las 09,30 hs del día nueve de Noviembre de dos mil doce, se reunieron en Audiencia Pública los Señores Vocales de esta Excma. Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en presencia de la Secretaria autorizante, en estos autos caratulados: **“RENNELLA RAUL C/ VILLEGAS JUAN MANUEL Y OTROS – PVE - ALQUILERES - Expte. N° 1946844/36”**, venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Cuadragésimo Quinta Nominación Civil y Comercial, a cargo del Dr. Héctor Daniel Suárez quien, mediante Sentencia número quinientos cuarenta y ocho dictada el día catorce de septiembre de dos mil once, resolvió: ***“1) Hacer lugar a la Excepción de inhabilidad de título planteada por Juan Manuel Villegas a fs. 44/48 y la intentada por Maria del Carmen Ferrarese a fs. 51/53. 2) Rechazar la ejecución promovida en la demanda de fs. 26 vta. por Raúl Rennella en contra de Juan Manuel Villegas (DNI 30.376.129) Pablo Enrique Villegas (DNI 25.991.160) Eduardo José Geronis (DNI 10.624.881) y María Del Carmen Ferrarese (DNI 12.411.1776) en procura del cobro de la suma de \$ 3.900, intereses contractuales, tareas previas y costas del juicio. Rechazar el pedido del actor de aplicación de sanciones del art. 83 del Ritual a los demandados exepcionantes.- 3) Imponer las costas al actor (art. 130 CPC).- Regular los honorarios de los Dres. Jorge Antonio Gómez y Mario Oscar Roque Castelli en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos un mil trescientos veintinueve con dieciséis centavos (\$ 1.329,16). Regular los honorarios definitivos del Dr. Federico Gómez Cerrato en la suma de pesos un mil trescientos veintinueve con dieciséis centavos (\$ 1.329,16) . No regular los honorarios del Dr. Héctor Eduardo Rennella atento lo dispuesto por el art. 26 de la Ley 9459, hasta tanto lo solicite.- Protocolícese, hágase saber y dese copia”***.-----

El Tribunal en presencia de la Actuaria se planteó las siguientes cuestiones a resolver 1) ¿Es procedente el recurso de apelación de la parte actora? 2) En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?-----

Realizado el sorteo de ley, la emisión de los votos resultó de la siguiente manera: Dr. Rafael Aranda y Dr. Abraham Ricardo Griffi.-----

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR RAFAEL ARANDA A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA DIJO: I) La sentencia apelada contiene una adecuada relación de causa que cumple con las previsiones del rito, motivo por lo cual me remito a ella en beneficio de la brevedad.-----

II) En contra del decisorio transcrito interpone recurso de apelación la parte actora, conforme emana de la presentación que luce a fs. 132 el cual concedido, determina la competencia de este Tribunal para entender en la cuestión.- Corrido traslado a los fines de la expresión de agravios, es evacuado por el apelante a fs. 142/148 siendo respondido por el codemandado Juan Manuel Villegas a fs. 150/157 y por la codemandada María del Carmen Ferrarese a fs. 159/164.- Los restantes coaccionados rebeldes no evacuan el traslado por lo que

se les da por decaído el derecho dejado de usar.- Dictado y firme el decreto de autos queda la causa en estado de ser resuelta.-----

III) El recurrente ha expuesto diversas líneas argumentales de oposición al pronunciamiento opugnado, las cuales pueden ser condensadas de acuerdo a lo que seguidamente se expresa.-----

Menciona como **primer agravio** que el Sr. Juez A quo haya considerado que el arrendamiento mensual convenido al vencer el plazo de la locación no sea un crédito por alquiler del inmueble sino que se trate de una suma extraordinaria, lo cual se traduce en una interpretación distinta a la acordada por las partes.- Sostiene que la cláusula es clara y no necesita de interpretación alguna, citando jurisprudencia en apoyo de su postura.-----

Hace presente la terminología empleada por el Magistrado para referirse a dicho importe y critica que se haya cambiado lo convenido, lo cual resulta una arbitrariedad que debe ser revocada.-----

Como **segundo agravio** cuestiona que se considere que el pago del mes de febrero de dos mil diez está sujeto a una condición, lo cual es un error.- Cita el art. 1493 del Código Civil y concluye diciendo que el precio del alquiler convenido era para un nuevo lapso porque el departamento fue usado por el inquilino, no porque se haya cumplido ninguna condición.- Expone que es una equivocación jurídica que -por el uso y goce del bien- la sentencia apelada lo llame "suma extraordinaria" porque infringe el art. 1493 del Código Civil.-----

Critica lo relacionado con que el pago del alquiler esté supeditado a una condición porque violenta la esencia misma del contrato de locación señalando que éste tiene obligaciones recíprocas de ejecución continuada o de tracto sucesivo porque se generan con el transcurso del tiempo, de ejecución periódica y no como una condición para percibir el alquiler mensual.- Reitera que el precio del mes de febrero de dos mil diez fue libremente convenido.-----

A modo de **tercer motivo de agravio** se queja por el tratamiento conjunto de dos defensas con fundamentos distintos que ha hecho el Magistrado, omitiendo referirse a la defensa de la fiadora, quien admite el contrato de locación como título ejecutivo y se defiende manifestando que el locador -al vencimiento del plazo- no intimó al locatario a la devolución del inmueble.- Cita nuevamente lo relacionado con la confusión del arriendo con una condición y menciona que la sentencia no ha respondido a cada uno de los puntos litigiosos.

Se queja en **cuarto término** porque el Sr. Juez A quo desestima la vía ejecutiva para el cobro del alquiler convenido para febrero de dos mil diez, contrariando lo dispuesto por el art. 1578 del Código Civil.- Refiere nuevamente a la interpretación hecha por el Magistrado sosteniendo que indebidamente entra a la causa de la obligación, lo cual no puede ser materia en el proceso ejecutivo; y menos aún de oficio.-----

En **quinto término** expresa que la resolución lo agravia porque se han alterado los hechos contenidos en el escrito de la demanda estableciendo que lo pretendido es una suma extraordinaria sujeta a condición, considerándolo causa

de la obligación, lo cual es totalmente falso y arbitrario.- Agrega que la resolución se aparta de la demanda modificando el contrato de locación, por lo que es incongruente.-----

En **sexto lugar** dirige su queja en cuanto a que en el expediente ninguna de las partes argumenta respecto de la causa fuente del título ejecutivo, por lo que es incorrecta la afirmación del Juzgador cuando alude a que se estaría introduciendo en dicha causa.- Menciona que la resolución apelada confunde entre el motivo por el cual las partes firmaron el contrato de locación con el cumplimiento de las obligaciones del locatario: pagar el precio convenido libremente para febrero de dos mil diez y devolver la cosa al vencimiento del plazo.-----

En **séptimo lugar** se agravia de otro párrafo de la sentencia, el cual transcribe, que se relaciona con la cuestión causal, reiterando que se confunde el motivo o razón del contrato de locación (título ejecutivo) con el cumplimiento de la obligación de pagar el alquiler acordado.-----

Como **octavo motivo de queja** expone que la aceptación de la excepción de inhabilidad de título planteada por los Sres. Juan Manuel Villegas y María del Carmen Ferrarese carece de fundamentación ya que el contrato de locación adjuntado a fs. 3/4 es totalmente hábil y no hay cita doctrinaria o jurisprudencial en la sentencia que sustente su decisión.- Refiere que es unánime el criterio de que la inhabilidad del título procede únicamente en relación a los vicios extrínsecos del mismo y que, en cambio, la sentencia se fundamenta en la causa de la obligación cuando establece que el importe reclamado es una suma extraordinaria sujeta a una condición, lo cual es falso y excede el contenido propio del proceso ejecutivo.-----

Cuestiona como **novena razón impugnativa** que no se haya hecho lugar al pedido de sanciones procesales siendo que los ejecutados han dilatado el pleito sin razón ni fundamento jurídico alguno.- Cita en su apoyo el art. 316 in fine del CPC y el reconocimiento de la deuda por parte de los demandados, haciendo mención específica de la conducta seguida por la fiadora quien pidió la morigeración del precio locativo de febrero de dos mil diez.-----

Finalmente y como **último agravio** se queja por la imposición de costas, ya que el Sr. Juez A quo no fundamenta ni justifica las mismas.- Asimismo señala que al regular los honorarios de los letrados no se establecen los porcentuales aplicados, lo cual también lo agravia.-----

El codemandado Juan Manuel Villegas contesta la queja requiriendo sea declarado desierto el recurso por insuficiencia técnica en la expresión de agravios hecha por el apelante.- Subsidiariamente refuta los argumentos vertidos por el recurrente y pide el rechazo de la apelación, con costas.- Igual posición defensiva asume la Sra. María del Carmen Ferrarese en su responde de fs. 159/164.-----

IV) De modo liminar he de decir que la expresión de agravios hecha por la recurrente satisface los recaudos de admisibilidad formal exigibles para su configuración como tal, valorados éstos con el criterio amplio y flexible que es

propio de los recursos ordinarios y a fin de favorecer la plena vigencia de la inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18, C.N.).- Arribo a esta conclusión luego de una lectura integral de dicha pieza procesal, donde alcanza a comprenderse cuál es el yerro atribuido a la resolución en crisis, con el consecuente agravio que esto le produce a la parte apelante. Por ello entendemos cumplidos los referidos presupuestos para acceder a la instancia recursiva ordinaria aventando se este modo todo riesgo de incurrir en excesos rituales manifiestos y garantizando -al mismo tiempo- el derecho de defensa del apelante.- Por esta razón el pedido de declaración como desierto de la apelación interpuesta por los accionados debe ser denegado.-----

V) Los siete primeros agravios expuestos por el apelante están referidos a la interpretación de la cláusula sobre la cual basa su demanda (décimo novena), esto es, la que le acuerda al locador -ante la no devolución del inmueble al vencimiento del plazo convenido- la facultad de percibir un alquiler mensual equivalente a cinco veces el del último mes de la locación, petición ésta que en modo alguno significaría la prórroga del término de la contratación estipulado.----

El Sr. Juez A quo ha entendido que el rubro reclamado carece de habilitación para ser reclamado por vía ejecutiva en razón de tratarse de una suma extraordinaria cuya exigibilidad está sujeta al cumplimiento de una condición como es la falta de devolución en término del inmueble.- Es así que -a su criterio- determinar si el hecho condicionante ha tenido lugar o no implicaría indagar la causa de la obligación, actividad vedada en los proceso ejecutivos.-----

Este encuadre jurídico dado a la entidad de lo reclamado es la materia principal de crítica por parte del apelante quien sostiene que dicha interpretación es distinta a lo acordado por las contratantes, esto es, que se trata de un "alquiler"; y -por lo tanto- con exigibilidad ejecutiva.- Refiere concretamente que es el precio convenido para un nuevo lapso porque el departamento fue usado por el inquilino; no porque se haya cumplido ninguna condición.-----

Adelanto mi decisión diciendo que no le asiste razón al apelante lo cual me lleva a desestimar el recurso y a confirmar el rechazo de la demanda dispuesto por el Sr. Juez A quo.- Doy razones;-----

Comenzaré diciendo que es obligación del Juez analizar de oficio la idoneidad del título ejecutado y que esta actividad puede ser cumplida tanto al momento de dar trámite a la demanda como al tiempo de dictarse la sentencia.- Esto por cuanto la habilitación de este tipo de juicios corresponde al orden público procesal, no estando facultadas las partes a disponer sobre el mismo.- Siendo ello así, y en respuesta al quinto motivo de agravio expuesto por el apelante, debemos decir que le está autorizado al Magistrado evaluar unilateralmente el reclamo hecho valer por la vía ejecutiva, más allá de los argumentos defensivos invocados por las partes de los cuales puede prescindir, sin con ello violar el principio de congruencia .-----

Ha sido en esta línea que, a pesar que el argumento del Sr. Villegas para solventar su excepción de inhabilidad de título giró en torno a entender que lo

reclamado es una cláusula penal y no alquileres, el Sr. Juez A quo ha procedido a evaluar el título en función de determinar si lo requerido se trata de una deuda "exigible" o no, llegando a la conclusión de que existe un condicionamiento a dicha exigibilidad y que indagar sobre el tópico no es factible en este tipo de procesos.-----

Sobre esta conclusión cabe recordar que es cierto que la ley, en atención a la naturaleza del crédito, ha acordado la acción ejecutiva para el cobro de alquileres de un inmueble (art. 1578 del Código Civil) extendiéndola para cualquier otra deuda derivada de la locación (art. 1581 del Código Civil).- Pero siempre que el crédito emane del título mismo y cumplimente con los requisitos establecidos por el Art. 517 del C.P.C., esto es, que se trate de una obligación de dar suma de dinero líquida y exigible o fácilmente liquidable sobre las bases que el mismo título suministre.- -----

En el sublite, del tenor de la demanda ejecutiva (fs. 26) se advierte que lo reclamado por el actor es el precio del alquiler correspondiente al mes de febrero de dos mil diez a razón de pesos tres mil novecientos, para lo cual invoca la cláusula décimo novena (sic: "noventa") del contrato de locación que adjunta.----

La pretensión es clara: se ejecuta el monto del alquiler de dicho mes, el cual se encuentra fuera del plazo contractual fijado.- Y el convenio locativo también es claro cuando impone un término de veinticuatro meses y un puntual vencimiento de pleno derecho el día treinta y uno de enero de dos mil diez, terminando con el derecho del locatario a permanecer en el inmueble, sin necesidad de notificación o requerimiento alguno por parte del locador (cláusula 2ª).- Este modalidad de la conclusión de la locación se conecta directamente con lo especificado en la cláusula décimo novena la cual concretamente regula el supuesto de su incumplimiento, estableciendo la posibilidad del locador de percibir -por esa indebida ocupación- un monto de alquiler que no era el que se venía abonando sino uno marcadamente superior (cinco veces más).-----

Va de suyo entonces que en modo alguno podía entenderse que a partir del mes de febrero de dos mil diez habría un contrato nuevo con "distinto precio"; y mucho menos que la permanencia fuera interpretada como una "prórroga del plazo", según lo específicamente consignado en la citada estipulación (19ª).-----

En tales términos, no tengo dudas que lo acordado fue una penalidad prevista para el caso de la no devolución en tiempo oportuno por parte del locatario y no el alquiler "previsto" o "pactado" para el mes de febrero de dos mil diez, como parece entenderlo el accionante cuando en su demanda omite toda mención a la permanencia indebida del locatario sino que derechamente pretende cobrar el citado mes, como si se tratara de una mensualidad más.-----

Ahora bien; no obstante este encuadre (como cláusula penal), podría entenderse que al estar prevista en el título mismo, su pretensión de cobro por la vía ejecutiva -como ya dije- es procedente siempre que se tratare de una deuda líquida y exigible (art. 1581 del Código Civil).- Sin embargo, en el presente caso,

no es posible soslayar que la operatividad de la cláusula décimo novena estaba supeditada a la permanencia del locatario en el inmueble luego de vencido el plazo pactado, extremo cuya demostración requería ir más allá del título mismo, indagando sobre su materialización o no; y esto nos lleva indefectiblemente a entrar en la causa de la obligación.- Más aún cuando en su demanda ejecutiva el actor no hizo mención alguna a la indebida ocupación como sustento de su pretensión (recién alude a ello al contestar las excepciones - fs. 57/58) y lo atinente a la efectiva desocupación en tiempo oportuno ha sido objeto del diligenciamiento de probanzas por parte del locatario, tornando aún más incierta la exigibilidad del crédito reclamado.-----

Por otra parte y aún cuando se considerara que la ocupación continuó con posterioridad al treinta y uno de enero de dos mil diez, la viabilidad de la pretensión se encuentra sujeta a que el accionante pruebe que la misma no contó con su anuencia (al menos tácita), al no constar en autos que haya habido intimación alguna que le fuera cursada al locatario requiriendo el reintegro del inmueble ni otra probanza que demuestre la ilegal ocupación, a pesar de que este supuesto se estableció como requisito necesario para que la cláusula décimo novena opere.-----

Lo apuntado provoca que el reclamo no cuente con certeza acerca de la "exigibilidad" emanada del título mismo y que es requerida para hacer procedente la vía ejecutiva, ya que si bien se encuentra preparada dicha vía en contra de los demandados y con base en el contrato de locación celebrado entre las partes, del mismo no surge la certidumbre del crédito reclamado, para lo cual es necesario un debate mayor utilizando la vía ordinaria, al no existir un reconocimiento de la deuda en los términos del art. 718 del Código Civil.- Por ello, el título resulta inhábil a los fines de fundar el importe reclamado.- -----

En base a lo expuesto, los agravios fundados en la interpretación hecha por el Sr. Juez A quo de la cláusula décimo novena en el sentido de que el monto allí autorizado no se trata de un alquiler en los términos pretendidos por el ejecutante sino de una obligación condicionada (agravios reseñados como primero y segundo) deben ser desestimados.- Respecto del tercer agravio, debo decir que el tratamiento conjunto de las excepciones del locatario y la fiadora no resulta desacertado si tenemos en cuenta que la determinación de la habilidad del título es prioritaria para asignar la carga del pago pretendida por el apelante en contra de ambos.- Y habiéndose establecido su inhabilidad, resulta innecesario abordar las defensas de la fiadora, cuya obligación es accesoria y dependiente de que le sea asignada al locatario (octavo agravio).- Asimismo, cabe señalar que el análisis del Juzgador en modo alguno ha significado entrar a la causa de la obligación (agravios cuarto, sexto, séptimo y octavo) sino determinar si se estaba ante una deuda líquida y exigible en los términos previstos en el art. 517 del CPC, para lo cual ineludiblemente debió considerar y evaluar el tenor de la cláusula que sustentaba el reclamo, interpretando su contenido y alcance.-----

Finalmente y atento el resultado que deriva de la presente resolución, los agravios relacionados con la multa y la imposición de costas a la actora también deben ser desestimados.- Respecto de esto último no cabe duda que, conforme lo establece el art. 130 del CPC, el vencimiento es suficiente razón para imponerlas pues solo es necesario fundar de modo expreso la eximición.- Por último, la queja relacionada con la ausencia de especificación de los porcentuales tenidos en cuenta por el Magistrado para regular los honorarios de los letrados tampoco puede ser de recibo toda vez que estando especificada claramente la base regulatoria y el monto final, una simple operación aritmética alcanza para conocer dicho porcentual (22,5%) que no es otro que el punto medio de la escala del art. 36 de la ley 9459.- Luego, ningún agravio provoca la omisión apuntada.--

VI) Costas: Atento el rechazo del recurso las costas se imponen al apelante.- Los honorarios de los letrados de los apelados, habida cuenta la labor desempeñada en esta instancia, la ausencia de controversia alguna en la tramitación y la mediana complejidad de la causa, se establecen en el cuarenta por ciento (art. 40 ley 9459) del punto medio de la escala del art. 36 de ley 9459.-

Por lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-----

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ABRAHAM RICARDO GRIFFI A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA DIJO: Que adhiere en un todo al voto emitido por el Sr. Vocal Dr. Rafael Aranda por ajustarse a derecho.-----

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR RAFAEL ARANDA A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA DIJO: Propongo: 1º) Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora en contra de la sentencia número quinientos cuarenta y ocho dictada el día catorce de septiembre de dos mil once.-----

2º) Confirmar la sentencia recurrida .-----

3º) Costas a la parte actora, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de los Dres. Federico Gómez Cerato y Mario Castelli en el cuarenta por ciento (art. 40 de la ley 9459) del término medio de la escala del art. 36 de ley 9459, para cada uno.- -----

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ABRAHAM RICARDO GRIFFI A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA DIJO: Que adhiere en un todo al voto emitido por el Sr. Vocal Dr. Rafael Aranda por ajustarse a derecho.-----

Por el resultado de la votación precedente y lo dispuesto por el art. 382 CPC.-----

SE RESUELVE: 1º) Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora en contra de la sentencia número quinientos cuarenta y ocho dictada el día catorce de septiembre de dos mil once.- 2º) Confirmar la sentencia recurrida .- 3º) Costas a la parte actora, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de los Dres. Federico Gómez Cerato y Mario Castelli en el cuarenta por ciento (art. 40 de la ley 9459) del término medio de la escala del art. 36 de ley 9459, para cada uno.- Protocolícese, hágase saber y bajen.-

Fdo. - Dr. Aranda Rafael. Vocal de Cámara.-
- Dr. Griffi Abraham Ricardo. Vocal de Cámara.-